摘要：

美国司法部主张，上诉法院不仅应等待最高法院正式结案，还应额外给予90天缓冲，给行政和立法部门提供考虑选项的时间，合计最长延迟约四个月。美国联邦巡回上诉法院驳回这一推迟关税退税之争后续步骤的请求，下令立即采取行动重启相关法律程序，将案件发回国际贸易法院。因最高法裁决后新增超百家公司的关税退款诉讼，特朗普政府面临的关税案总数突破2000起。

在美国最高法院公布推翻特朗普政府大多数关税的裁决一周多后，美国总统特朗普又尝法庭败绩。联邦上诉法院驳回了政府推迟关税退税之争后续步骤的请求。这标志着，超过1750亿美元被最高法院判定违法的关税要进入实质性的退款程序。

美东时间3月2日周一，美国联邦巡回上诉法院下令立即采取行动重启相关法律程序，将案件发回美国国际贸易法院，驳回了特朗普政府将进口商关税退款纠纷暂停最长四个月的请求，拒绝了政府请求暂停最长四个月的申请。

提起诉讼的一批小企业曾敦促联邦巡回法院立即结束其审理阶段，以便能尽快推进关税退款的追索。上诉法院未就这一决定作出书面解释，且无任何异议意见。代理进口商的法律倡导机构Liberty Justice Center就此表示：“数月来，政府一再拖延。今天，法院明确表态：够了。”

这一裁决意味着，特朗普政府在拖延退款争议上的空间已大幅收窄。与此同时，央视新闻2月末指出，因为新增企业要求退还关税税款的诉讼，特朗普政府面临的关税诉讼已达2000起。报道称，联邦快递、戴森、Bausch & Lomb等知名企业纷纷加入追索行列，整体退款规模可能创美国史上政府退款的最高纪录。

上诉法院驳回拖延请求 案件发回贸易法院

据报道，本周一，联邦巡回上诉法院以全席联名裁定的形式，下令立即解除此前暂停执行的命令，要求“即刻下达执行令”，将案件发回总部位于纽约的美国国际贸易法院。该法院有12名现任法官参与了这一裁定，仅法官Newman未列席。法院未附任何书面理由，也无任何法官登记异议。

特朗普政府此前寻求大幅推迟程序。美国司法部曾主张，上诉法院不仅应等待最高法院正式结案——通常需要约32天——还应额外给予90天缓冲，“给行政和立法部门提供考虑选项的时间”，合计最长可延迟约四个月。

现供职于Milbank律所的进口商代理律师、前美国总检察长Neal Katyal于2月24日提交动议，要求法院立即下达执行令，并引用美国财政部长贝森特的公开表态称，退款须等贸易法院下令后才会发放，以及特朗普本人暗示此事“可能需要打官司两年”的言论，强调每拖延一天都在对等待退款的小企业造成实质伤害。

最高法院裁定IEEPA关税违法 退款或致关税税率下降过半

据央视新闻，当地时间20日，美国最高法院裁定，特朗普政府依据《国际紧急经济权力法》（IEEPA）实施的相关大规模关税措施缺乏明确法律授权。

最高法院以6票对3票的投票结果裁定，1977年出台的IEEPA并未赋予总统在未经国会批准时征收关税的权力。特朗普援引IEEPA在全球范围内实施所谓“对等关税”以及针对特定进口商品征收

的关税，超出了IEEPA赋予总统的权限。

最高法院首席大法官John Roberts和三位自由派大法官，以及特朗普任命的两位大法官Neil Gorsuch和Amy Barrett均支持此次裁决。Roberts在裁决书中写道：“IEEPA并未授权总统征收关税。” 他在多数法官意见书中称，国会授予征收关税的权力时，会作出明确规定并对赋权加以谨慎限制，但本案中国会并未这样做。

最高法院的裁决未就退款资格和退款机制作出明确规定，相关问题均留待下级法院处理。投反对票的一位大法官Kavanaugh在书面反对意见中警告，退款程序将是“一团乱麻”。

据央视新闻，特朗普政府自去年12月14日起未提供关税征收数据。但美国宾夕法尼亚大学沃顿预算模型经济学家于2月20日估计，基于IEEPA征收的特朗普关税金额已超过1750亿美元。随着最高法院裁定其违法，这笔款项可能需要退还。

该估算基于经济学家Lysle Boller构建的预测模型，涵盖约1.1万个八位关税代码产品进口类别及233个国家。沃顿团队另以美国海关与边境保护局历史数据作辅助推算，得出1750亿至1760亿美元的相近结果。

若按此规模全额退款，将超过美国运输部和司法部2025财年支出的总和，并可能使美国平均有效关税税率从13.6%降至6.5%，降幅超过一半。

2000起诉讼涌入贸易法院 知名企业加速入列

据央视新闻，最高法院作出裁决后短短数天内，已有逾100家公司新提起诉讼，使特朗普政府面临的关税诉讼总数突破2000起。在贸易法院此前因等待最高法院裁决而自动中止全部案件的情况下，这批诉讼已大量积压。

加入追索行列的企业覆盖多个行业。联邦快递于最高法院裁决后首个工作日率先提起诉讼，声明公司"已采取必要行动保护其寻求关税退款的权利，如获退款将向最初承担费用的托运人和消费者退还"。随后，戴森、Dollar General、Bausch & Lomb、Brooks Brothers、Sol de Janeiro、欧莱雅旗下子公司、On Holding AG及Skechers亦相继提起诉讼。

分析人士指出，大多数提起诉讼的企业规模较小，大型跨国公司往往有能力通过调整供应链或转嫁成本来消化关税影响。但联邦快递等头部企业的参与，降低了中小企业担忧遭受白宫报复的顾虑，形成示范效应。

据律师分析，司法部此前曾向至少部分进口商承诺，若其胜诉将连本带息予以偿还，且政府已在贸易法院有权下令退款这一问题上作出让步。

政府态度模糊，退款路径仍存变数

尽管退款进程正在加速，特朗普政府的立场仍留有明显弹性空间。

特朗普在2月20日最高法院的裁决公布后表示，他猜测必须通过诉讼解决，暗示政府或推动最高法院重新考虑裁决，尽管最高法院几乎从不批准此类请求。

政府近期的法庭文件虽隐含承认退款不可避免，但未就全额偿还作出明确承诺。贝森特公开表示，退款须等贸易法院正式下令后才会发放。

与此同时，特朗普政府已着手寻找替代关税依据。最高法院裁决公布数小时后，特朗普即签署行政令，援引《1974年贸易法》第122条款，对所有国家进口商品加征10%"临时进口附加税"，

有效期150天。

特朗普政府还表示将扩大使用第232条（国家安全关税）、第301条（报复性关税）等授权。贝森特称，综合运用这些法律权限将使2026年的政府关税收入基本维持不变。

美国国际贸易法院目前尚未就下一步审理程序发出任何信号。本案后续走向——包括退款规模、时间表及具体机制——仍将取决于贸易法院如何应对这一或为美国历史上规模最大的政府退款义务。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时0元领
* 同一用户免费领取一次
VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲
扫码
免费领取
限免

493 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论